

AZMIR BIN ZAINOL ABIDIN (PEMOHON 1)
HASHIMAH BINTI ZAINOL ABIDIN (PEMOHON 2)

lwn.

CHE ZALIHA SHAHRUM BINTI TAIB (REPONDEN 1)
MUHAMMAD HAIKAL ISKANDAR BIN AZNAN (RESPONDEN 2)
NUR DANIA FATIHA BINTI AZNAN (RESPONDEN 3)
MUHAMMAD ILHAM FAHIM BIN AZNAN (RESPONDEN 4)
MUHAMMAD IMAN FATHI BIN AZNAN (RESPONDEN 5)
HANIZA BINTI ZAINOL ABIDIN (RESPONDEN 6)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 31 Mei 2022/ 29 Mei 1443H]

[Kes Permohonan No. 10000-077-0103-2021]

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma'* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon 1 dan 2: *Tuan Fakhrul Azman bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhrul*

Peguam Syarie Responden 1: Puan Siti Aishah binti Din daripada Tetuan Aishah Din & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes di hadapan kami ini ialah suatu permohonan untuk mendapat kebenaran pelanjutan tempoh masa penyampaian Notis Rayuan dan Rekod Rayuan secara gantian kepada Responden 6 bagi Kes Rayuan No. 10000-017-0113-2020. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 24/09/2021 akibat kegagalan Pemohon menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan secara kediri dalam tempoh yang telah ditetapkan.
- 2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Ma/* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Notis Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 139 (8) dan penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan Seksyen 143, ETMMS Selangor.

Seksyen 139. Notis rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

Seksyen 143. Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin

(3) Atas permintaan perayu dan, jika deposit yang disebut dalam subseksyen 139(7) tidak mencukupi, apabila dibayar oleh perayu sejumlah wang tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan, Pendaftar hendaklah-

(a) membekali perayu dengan suatu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada responden atau responden-responden; dan

(b) menghantar kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu salinan-salinan selebihnya rekod itu.

3) Berdasarkan penelitian kami terhadap Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan serta Afidavit Penyampaian yang telah dikemukakan, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah melaksanakan usaha-usaha yang wajar untuk memastikan bahawa Notis Rayuan dan Rekod Rayuan tersebut disampaikan kepada Responden 6. Walau bagaimanapun penyampaian tersebut telah gagal disempurnakan secara kediri atas sebab-sebab yang telah dinyatakan. Dalam permohonan ini, Responden 1 dan 2 juga telah menyatakan pendirian tidak ada bantahan terhadap permohonan ini. Oleh yang demikian, berdasarkan kuasa budi bicara kami seperti dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal, maka kami berpuas hati membenarkan permohonan pemohon seperti dipohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Penyampaian, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini melalui penyampaian secara gantian.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor